

1502628-92.2020.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... a outro processo em andamento por tráfico (fls. 210 - proc. 1512337-95), o que denota periculosidade e desdém para com a Justiça Criminal, desaconselhando a concessão de qualquer benefício. Todavia, poderá apelar em liberdade, porquanto respondeu solto a este processo. O regime inicial para cumprimento de pena será o aberto, eis que suficiente para a prevenção e repressão dos delitos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502628-92.2020.8.26.0548 controle:2021/000779

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2257727/2020 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 14183731 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 4107/20/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2257727 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2257727 - 02º D.P. CAMPINAS, 4107/20/942 - 02º D.P. CAMPINAS, 2257727/2020 - 02º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS GOMES BEZERRA

Vítima:

BLUE COMÉRCIO VEÍCULOS LTDA

Artigo da Denúncia:

Art. 155 § 1º § 4º, I, IV c/c Art. 14, II ambos do(a) CP e Art. 244-B "caput" do(a) ECA(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS GOMES BEZERRA RG nº 71.849.838/SP, foi processado como incurso nos artigos 155, § 1º e §4º, incisos I e IV, c.c 14, inciso II, ambos do CP e art. 244-B do ECA, c.c. o artigo 69 do primeiro dispositivo legal, pela prática dos fatos descritos na denúncia, cujo recebimento se deu aos 03.09.21 (fls. 01/03 e 160). Em 17.10.20 foi concedida a liberdade provisória ao acusado (fls. 75/76). Devidamente citado, foi apresentada resposta à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 172/174, 176 e 177). Em audiência foram ouvidas a vítima e testemunhas arroladas, bem como foi o réu interrogado. Realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, afastando-se a majorante do repouso noturno, enquanto a Defesa formulou pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas ou aplicação da pena no mínimo legal. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A ação penal é parcialmente procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, oralidade e autos de exibição/apreensão/entrega/avaliação (fls. 05/13, 16 e 18/21). Também foram anexados aos autos o laudo pericial do local dos fatos, bem como o depoimento prestado pelo menor Marcos Vinícius na VIJ local (fls. 109/115 e 183). A autoria é certa e segura. Com efeito, em seu interrogatório judicial o réu negou o furto, apresentando uma versão segundo a qual teria sofrido um acidente e pouco se recorda dos fatos. Lembra apenas que estava indo a uma festa quando os policiais o enquadraram e o levaram para junto de um segundo indivíduo a quem sequer conhecia. A vítima hoje ouvida discorreu sobre o furto cometido em seu estabelecimento, mediante arrombamento de uma porta de vidro, reconhecendo o réu presente em audiência como sendo um dos furtadores, cuja ação foi filmada e pode assistir. O policial inquirido em audiência relatou que estava em patrulhamento de rotina juntamente com o seu companheiro quando ouviram o alarme de um estabelecimento comercial tocando. Dirigiram-se até o local, quando se depararam com o menor em frente ao estabelecimento, com uma CPU em mãos. O acusado foi detido por seu companheiro no interior da loja, cuja porta estava arrombada, na posse de três CPUs. Ainda segundo os policiais, foi apreendida uma chave de fenda usada no arrombamento. Também foi ouvido o então menor Marcos, que alegou ter cometido o furto sozinho. Disse que viu o vidro quebrado, e "...entrei pra dentro...", quando a polícia o deteve e "...do nada..." veio com "...esse Leonardo..." Eis as provas e elas permitem concluir pela responsabilidade penal do acusado pelo furto que lhe é imputado, não havendo porque ignorar as declarações da vítima, que se revestem de sinceridade, tampouco do policial militar, que possui fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade. A versão apresentada pelo réu e o menor subestima a inteligência alheia, inexistindo qualquer indício de que o flagrante teria sido forjado. Pelo contrário, o policial militar hoje ouvido foi categórico ao afirmar que o acusado foi detido por seu companheiro no interior do estabelecimento da vítima, que também o reconheceu. A majorante do repouso noturno deve ser afastada, de acordo com o recente posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça que, nos julgamentos dos Acórdãos de mérito nos Recursos Especiais nºs 1.888.756/SP, 1.890.981/SP e 1.891.007/RJ, processos-paradigma do Tema nº 1087, deliberou o seguinte: "A causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º)". As qualificadoras do concurso de pessoas e do rompimento de obstáculo merecem subsistir, em face da prova oral colhida e da perícia realizada no local (fls. 109/115). A corrupção de menores também configurou-se, pois trata-se de delito formal, bastando para sua caracterização que o agente pratique com o adolescente a infração penal ou induza-o a praticá-la, não sendo necessária prova da efetiva corrupção do menor. De fato: "CORRUPÇÃO DE MENORES. Pleito voltado contra a sentença absolutória. Possibilidade de condenação. Delito formal, cujo bem jurídico tutelado visa a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal, prescindindo de comprovação da efetiva depravação do inimputável. Precedente do

STF. Inteligência da Súmula nº 500 do STJ. Imposição de regime fechado, diante da gravidade da conduta perpetrada. Desígnios autônomos. Concurso material com o roubo. Acolhimento integral" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 0000077-49.2014.8.26.0024 - 2ª Câmara Criminal Extraordinária - Andradina - v.u. - j. 17.08.15 - Rel. Des. Eduardo Abdalla). Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à dosagem da pena do acusado (CP, arts. 59 e 68): FURTO - A) Pena-base: 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo foi apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: nada a considerar. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. C) Causas de aumento e diminuição de pena: o furto não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, razão pela qual, considerando o iter criminis percorrido e os fatores que rodearam a prática da infração (o réu já havia arrombado o estabelecimento e estava prestes a fugir com os bens quando foi surpreendido), reduzo a pena em 1/3, resultando na reprimenda de 01 ano e 04 meses de reclusão e 06 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. CORRUPÇÃO DE MENORES - A) Pena-base: 01 ano de reclusão. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: nada a considerar. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. Em razão do concurso material, as penas aplicadas devem ser somadas, resultando na reprimenda final de 02 anos e 04 meses de reclusão e 06 dias multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. O acusado responde a outro processo em andamento por tráfico (fls. 210 - proc. 1512337-95), o que denota periculosidade e desdém para com a Justiça Criminal, desaconselhando a concessão de qualquer benefício. Todavia, poderá apelar em liberdade, porquanto respondeu solto a este processo. O regime inicial para cumprimento de pena será o aberto, eis que suficiente para a prevenção e repressão dos delitos (CP, art. 33, §§ 2º e 3º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 779/21 e CONDENO O RÉU LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS GOMES BEZERRA, RG nº 71.849.838/SP, a cumprir 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, e a pagar 06 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma dos artigos 155, §4º, incisos I e IV, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos c.c. o artigo 69 do primeiro diploma legal. Transitada em julgado, tornem conclusos para designação de audiência de advertência. Custas pelo acusado no valor de 100 UFESPs. No mais, AUTORIZO a liberação da fiança recolhida, descontado o valor das custas e da multa imposta, nos termos do artigo 336 do CPP, bem como a liberação do telefone celular apreendido ao seu respectivo proprietário, se identificado e comprovado, providenciando-se, caso contrário fica AUTORIZADA a destruição/doação, inclusive da chave de fenda/Philips apreendida, oficiando-se. Por fim, havendo indícios de que a testemunha Marcos Vinícius incorreu no crime do artigo 342 do CP, encaminhem-se cópias das principais peças do processo à Secretaria da Promotoria Criminal para as providências cabíveis. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 03 de outubro de 2022. Eu SLA, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA